Borgarting lagmannsrett - Dom. - LB-1999-1503

Instans	Borgarting lagmannsrett – Dom.
Dato	2000-06-29
Publisert	LB-1999-1503
Stikkord	Merverdiavgift, registrering i avgiftsmanntallet. Mval. § 2 annet ledd nr. 4, § 13 og § 28.
Sammendrag	Norske Liv As eide eiendom i Lillestrøm og leide den ut til deltakere i Lillestrøm kjøpesenter. Det ble stiftet et datterselskap til å forestå driften av senteret. Da driftsselskapet søkte om å bli registrert i merverdiavgiftsmanntallet, fikk det avslag under henvisning til at det ikke kunne sies å drive selvstendig næringsvirksomhet, men i realiteten drev for morselskapets regning og risiko. Fylkesskattekontoret mente også at virksomheten falt utenfor avgiftsområdet etter unntaket i mval. § 2 annet ledd nr 4. Driftsselskapet fikk medhold i lagmannsretten, som kjente Skattedirektoratets avslag ugyldig pga uriktig lovanvendelse. Myndigheten hadde gitt unntaket i § 2 annet ledd nr 4 for vidtrekkende anvendelsesområde, og lagmannsretten fant ikke godtgjort at driftsselskapet i realiteten drev for andres regning og risiko.
Saksgang	Oslo byrett 98-0053 A/27 – Borgarting lagmannsrett LB-1999-1503 A/03. Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR-2000-1185.
Parter	Ankende part: City Senterdrift AS (KPMG Law Advokatfirma DA v/advokat Trond Larsen). Ankemotpart: Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby).
Forfatter	Lagmann Ola Melheim, formann. Lagdommer Hilde Wiesener Haga. Lagdommer Svein Dahl.

Innholdsfortegnelse

Borgarting lagmannsrett - Dom. - LB-1999-1503 1
Innholdsfortegnelse.....2

Norske Liv AS eide en eiendom i Lillestrøm sentrum og leiet den ut til et tyvetalls leietakere, som sammen med en del andre utgjorde kjøpesenteret Lillestrøm City. Etter leieavtalens § 4 skulle leietakerne i tillegg til leien betale andel av fellesutgifter til vaktmester, vakt- og renholdstjeneste, avfallshåndtering, løpende drift og vedlikehold samt andel av energi og forsyning av strøm og vann. Ifølge kontrakten kunne utleier imidlertid beslutte at driften skulle besørges av et eget driftsselskap, likesom leietakerne forpliktet seg til å være medlem av en senterforening.

Ved oppstart var det senterforeningen som stod for driften med Kåre Sundli som vaktmester og Jeppe Nilsen som renholder. Etter hvert foretrakk man en mer profesjonell organisering, og den 29 desember 1994 ble City Senterdrift AS stiftet som et heleiet datterselskap av Norske Liv AS. Driftselskapet søkte 25 april 1995 om registrering i merverdiavgiftsmanntallet, og fylkeskattekontoret i Akershus ba i den forbindelse nærmere redegjort for de varer/tjenester selskapet ydet og tilknytningen til Norske Liv AS. City Senterdrift AS svarte da slik v/advokat Rune Eriksen:

> Det er felles driftsutgifter som f.eks. strøm, vann og vedlikehold som skal betales av den enkelte leietaker til City Senterdrift AS: Disse leveransene til den enkelte leietaker kjøpes inn og faktureres ut fra City Senterdrift AS.
>
> I forbindelse med inngåelsen av leiekontrakten mellom Norske Liv og den enkelte leietaker, har leietakerne akseptert å kjøpe de forskjellige leveransene som vedrører driften fra City Senterdrift AS. Det er således City Senterdrift som har ansvaret for å foreta leveransene overfor den enkelte leietaker.
>
> I fremtiden har City Senterdrift AS også planlagt å selge strøm til leietakere på andre forretningssenter.

Ved fylkesskattekontorets vedtak av 2 august 1995 ble selskapet nektet registrering under henvisning til at leveringen av strøm, vann, vedlikeholdstjenester etc. måtte anses som ledd i Norske Liv AS utleie av lokalene og ikke som egen virksomhet med selvstendig omsetning av nevnte varer og tjenester. Fylkeskontoret så det slik at Norske Liv AS og City Senterdrift AS sammen sto for utleien med tilknyttet leveranse av strøm, vann etc, og at virksomheten derfor falt utenfor merverdiavgiftslovens område. Driftselskapet påklaget avslaget til Skattedirektoratet, som stadfestet det i vedtak av 3 juni 1997. Direktoratets begrunnelse hitsettes slik:

> Skattedirektoratet har vurdert saksforholdet og de enkelte anførsler som er innkommet og finner ut i fra det opplyste at City Senterdrift AS frem til fylkesskattekontorets vedtak av 2. august 1995 ikke kan anses å ha omsatt varer og tjenester som nevnt i merverdiavgiftsloven § 13.
>
> Når det gjelder leveranser av elektrisk kraft og vann fra vannverk, må dette anses skjedd som ledd i Norske Liv AS virksomhet utenfor avgiftsområdet med utleie av bygning i forbindelse med Norske Liv AS virksomhet med utleie av lokaler i Lillestrøm City, jf. merverdiavgiftsloven § 2 annet ledd nr. 4.
>
> Når det gjelder de øvrige leveranser av varer og tjenester må disse anses omsatt av Norske Liv AS og ikke City Senterdrift AS. Vi har ved vår vurdering lagt vekt på at City Senterdrift AS verken har ansatte eller har kjøpt inn tjenester for å kunne forestå den administrative del av selskapet. De administrative tjenester blir i sin helhet utført av ansatte i Norske Liv AS. Det er videre lagt vekt på at City Senterdrift AS ikke kan anses å ha fakturert i eget navn og heller ikke kan anses å ha egen bankkonto, adresse og telefonnummer. Fakturaene må anses utstedt i Norske Liv AS navn, og at City Senterdrift AS har egen bankkonto, adresse og telefonnummer kan ikke tillegges særlig vekt så lenge administrasjonen av City Senterdrift AS foretas av ansatte i Norske Liv AS. Det er også lagt vekt på at leietaker, ikke i forhold til City Senterdrift AS, men i forhold til Norske Liv AS, har forpliktet seg til å betale andel av eiendommens felles driftsutgifter, og at det er Norske Liv AS som kan gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor leietakerne.
>
> Skattedirektoratet finner for øvrig at City Senterdrift AS uansett ikke kan anses å ha drevet registreringspliktig næringsvirksomhet, idet selskapets virksomhet ikke kan anses egnet til å gå med overskudd, jf merverdiavgiftsloven § 28 jf § 10. Vi legger i den forbindelse vekt på at virksomheten med normale kostnader til administrasjon av selskapet ikke antas å være egnet til å gå med overskudd.

Norske Liv AS solgte senere Lillestrøm City og kjøpte Hvaltorvet Kjøpesenter i Sandefjord i stedet. City Senterdrift AS ble da driftselskap for det nye kjøpesenteret og ble godtatt registrert i avgiftsmanntallet for Oslo. Ved stevning av 30 desember 1997 reiste selskapet sak for Oslo byrett for å få Skattedirektoratets nektelsesvedtak vedrørende 1995 og 1996 kjent ugyldig, og Oslo byrett avsa 17 februar 1999 dom med slik *domsslutning:*

1. Staten ved Finansdepartementet frifinnes.
2. Hver av partene bærer sine omkostninger.

City Senterdrift har rettidig påanket dommen til Borgarting lagmannsrett, og Staten har tatt til gjenmæle i tilsvar av 11 mai 1999 fra Regjeringsadvokaten v/ advokat Ida Hjort Kraby. Ankeforhandling ble holdt i Oslo tinghus 15 og 16 mai 2000, der den ankende part møtte ved prosessfullmektig. Også Staten møtte ved prosessfullmektig, mens avdelingsdirektør Trude Nyberget og rådgiver Trond Knapper i henholdsvis Finansdepartementet og Skattedirektoratet fikk følge forhandlingene og avgi forklaring, jf. tvistemålsloven § 213. Det ble også avhørt 4 andre vitner og foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.

Den ankende part City Senterdrift AS har nedlagt slik *påstand*:

1. Skattedirektoratets vedtak er ugyldig.
2. City Senterdrift AS tilkjennes sakens omkostninger for byretten og lagmannsretten med tillegg av 12% årlig rente fra forfall og frem til betaling skjer.

Til støtte for dette er i det vesentlige anført:

Byretten har tatt feil både i bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Det var således uriktig av byretten å konkludere med at selskapet i de to angjeldende år ikke omsatte avgiftspliktige varer og tjenester, herunder at omsetningen falt inn under unntaksbestemmelsen i merverdiavgl. § 2 annet ledd nr. 4. Det var ikke City Senterdrift AS som leide ut lokalene til senterdeltakerne, men selskapet var et selvstendig og lovlig stiftet aksjeselskap som driftet hele kjøpesentervirksomheten og kjøpte inn varer og tjenester for egen regning og risiko for videresalg til kundene. Byretten tar også feil når den har funnet at selskapet gjennom sin nære tilknytning til Norske Liv AS var uten reell selvstendig posisjon, likesom byretten heller ikke har påvist noen hjemmel for slik identifisering med morselskapet. Den har ensidig lagt vekt på at det ikke forelå skriftlig avtale mellom driftselskapet og senterdeltakerne uten å ta tilstrekkelig hensyn til selskapets forretningsmessige adferd for øvrig. Retten har således helt ignorert at den ankende part selv kunne gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor kundene, og selv måtte foreta tapsavskrivning på de fordringer kundene misligholdt.

Omsetning av elektrisk kraft og vann er i utgangspunktet avgiftspliktig, og unntaket i § 2 annet ledd nr. 4 forutsetter at omsetningen naturlig må ses som en utleieforpliktelse. Dette er ikke tilfellet i denne sak. Byretten ha heller ikke lagt vekt på de legislative hensyn bak regelverket og målsettingen om å unngå kumulasjon av avgift gjennom et flerleddet rullerende system. Unntaket i § 2 annet ledd nr. 4 var begrunnet i behovet for å unngå at avgiftsmanntallet ble fylt opp av utleiere av fast eiendom, slik at mange småutleiere ble påført uforholdsmessig merarbeid. Dette hensyn er heller ikke tilstede i nærværende sak. Endelig er byrettens fortolkning i strid med mangeårig forvaltningspraksis ved de fleste fylkesskattekontor i landet – og også med rettspraksis, jf.Gulating lagmannsretts dom av 5 juli 1995 («Dale-dommen «).

Lagmannsretten må videre kunne bygge på nye opplysninger, som bare utgjør en nærmere utdyping av det som forelå på vedtakstidspunktet, jf. også forvaltningens egen undersøkelsesplikt etter fvtl. § 17. Den ankende part har nå godtgjort at registreringssøknaden burde vært imøtekommet, idet samtlige kriterier for registrering var oppfylt i 1995. Selskapets skulle drive selvstendig næringsvirksomhet egnet til å gi økonomisk overskudd. Det må også anses utvilsomt at selskapet drev omsetning innenfor lovens avgiftsområde og fylte kravene til omfang og varighet. Det hadde planer om utvidet virksomhet i forbindelse med flere kjøpesentra, og slike handelssentra blir i stor utstrekning ansett avgiftspliktige. Hvor avgiftslovgivningen byr på fortolkningstvil, bør man for øvrig velge den tolkning som går i brukernes favør. Ved en registreringsnektelse kommer imidlertid både selskapet og dets kunder dårligere ut, idet den ankende part da verken kan fradragsføre inngående avgift eller beregne utgående avgift vis a vis kundene, som heller ikke kan fradragsføre inngående avgift i sin avgiftsoppgjør.

Ankemotparten Staten v/ Finansdepartementet har nedlagt slik *påstand:*

1. *Oslo byretts dom 17. februar 1999 stadfestes.*
2. *Staten v/Finansdepartementet tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten og byretten med tillegg av 12 % renter fra forfall og frem til betaling skjer.*

Til støtte for dette er i det vesentlige anført:

Staten er av den oppfatning at byrettens dom er riktig og slutter seg i det vesentlige til dens begrunnelse. Det er situasjonen slik den ble opplyst for avgiftsmyndighetene på vedtakstidspunktet som skal legges til grunn, og søker må ta ansvaret hvis hans opplysninger da var mangelfulle. At Oslo fylkesskattekontor senere har imøtekommet en ny registreringsbegjæring fra City Senterdrift AS, forklares ved at selskapet da ikke opplyste noe om den nære tilknytningen til Norske Liv AS, og Oslo fylkesskattekontor heller ikke gikk inn i nærmere undersøkelse av denne.

Prinsipalt fastholdes at City Senterdrift AS pr. vedtakstidspunktet ikke drev selvstendig næring i merverdiavgiftslovens forstand, og Staten mener dette også er bekreftet gjennom bevisførselen for lagmannsretten. At den ankende part var et lovlig stiftet aksjeselskap og/eller ble lignet som næringsdrivende, er ikke avgjørende. I relasjon til avgiftslovgivningen var det riktig å legge vekt på morselskapets dominerende rolle, jf. at driftselskapet ikke hadde egne ansatte og at alt administrativt arbeide ble utført vederlagsfritt av ansatte i Norske Liv AS fra morselskapets lokaler. Virksomheten ble reelt sett drevet for Norske Liv AS regning og risiko, likesom driftsselskapet heller ikke var innrettet med sikte på å gi økonomisk overskudd.

Selv om lagmannsretten skulle finne at selskapet isolert sett var næringsdrivende, innebar dets virksomhet ingen avgiftspliktig omsetning som berettiget til registrering i avgiftsmanntallet. Den besto i realiteten bare i å fordele senterdeltakernes felleskostnader, og slik fordeling utgjør ikke omsetning i merverdiavgiftslovens forstand. Endelig må virksomheten under en hver omstendighet ses som et ledd i Norske Liv AS utleie av lokalene og derfor falle utenfor merverdiavgiftsområdet, jf. unntaket i mval. § 2 annet ledd nr. 4 sammenholdt med § 13. Unntaket kan ikke tolkes så snevert at det bare treffer hvor utleier selv fakturerer varene. Det må foretas en helhetlig vurdering av om den ankende parts virksomhet naturligst bør ses som et ledd i Norske Liv AS utleie av lokaler til senterdeltakerne, og dette må en etter ankemotpartens oppfatning svare bekreftende på. Leietakerne hadde etter leiekontraktene forpliktet seg overfor utleier, mens det ikke forelå noe formalisert avtaleforhold med driftselskapet – som heller ikke hadde formalisert avtale med Norske Liv AS. I en slik helhetsvurdering vil momentene for øvrig være de samme som ved avgjørelsen av næringskriteriet, jf. ovenfor.

Endelig kan Staten ikke se at lovgiverintensjonen bak unntaket i § 2 annet ledd nr. 4 bare var å imøtekomme praktiske hensyn, og unntaket må først og fremst ses i sammenheng med avgiftspliktens klare avgrensning mot fast eiendom. Byrettens fortolkning er heller ikke i strid med andre rettskilder. Skulle avgiftsmyndighetene kunne pålegge avgift uten klar lovhjemmel, vil det i et mer helhetlig perspektiv ramme «den lille mann» i strid med legalitetsprinsippet, som i særlig grad gjør seg gjeldende på skatte- og avgiftsrettens område. Hvis driftsselskapet her registreres i avgiftsmanntallet, vil det bety en merbelastning for de senterdeltakere som ikke selv er registrert avgiftspliktige, og en hver utvidelse av avgiftsplikt bør generelt overlates lovgiver.

Lagmannsretten er under tvil kommet til et annet resultat enn byretten og bemerker:

Saken gjelder overprøving av et forvaltningsvedtak, slik at retten er undergitt den alminnelige kompetansebegrensning som gjelder for domstolenes prøvelse av slike avgjørelser. Lagmannsretten kan da prøve saksbehandlingen, rettsanvendelsen og om riktig faktum er lagt til grunn. Faktum skal relateres til det som forelå opplyst på vedtakstidspunktet, dog slik at dette likevel bør kunne utdypes noe. I denne sak fremstår faktum imidlertid tilnærmet likt det som forelå for Skattedirektoratet. Saksbehandlings- feil er ikke påberopt, og temaet er således om direktoratets avgjørelse av 3 juni 1997 bygger på uriktig lovforståelse. Registreringsnektelsen innebar at den ankende part verken kunne fratrekke inngående avgift på varer og tjenester eller fakturere utgående avgift til senterdeltakerne, som heller ikke kunne fratrekke inngående avgift i sine avgiftsoppgjør. En opprettholdelse av nektelsen kan for så vidt foranledige etterberegninger, men det er likevel bare registreringsnektelsen som sådan lagmannsretten skal prøve lovligheten av.

Etter mval. § 27 plikter enhver næringsdrivende som driver omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester å melde fra til avgiftsmyndighetene, og vedkommende skal deretter registreres i avgiftsmanntallet hvis omsetningen har oversteget kr 30.000 i en periode på 12 måneder, jf. samme lovs § 28, jf. § 10. Bestemmelsene fastslår ikke bare plikt, men også en rett for den næringsdrivende til å kreve registrering hvis vilkårene er oppfylt. Skattedirektoratets nektelse vil derfor være lovstridig hvis registreringsvilkårene vitterlig var oppfylt for den ankende part pr. søknadstidspunktet i 1995.

Første vilkår er om selskapet da måtte anses som selvstendig næringsdrivende. Merverdiavgiftsloven gir ingen nærmere definisjon av hvem som er næringsdrivende, og begrepet fremstår også ellers som uklart. Selv om det ikke nødvendigvis behøver være sammenfallende med det skatterettslige næringsbegrep, bør kriteriene så vidt

mulig være like. En må derfor også i avgiftsmessig sammenheng se på virksomhetens omfang og varighet, om den drives for egen regning og risiko og om den er egnet til å gi økonomisk overskudd, herunder om virksomheten i realiteten ble drevet av Norske Liv AS.

Det legges til grunn at City Senterdrift AS var et lovlig stiftet aksjeselskap og som sådant et eget rettssubjekt. At morselskapet i oppstartingsfasen forestod administrasjonen vederlagsfritt forandrer ikke dette, og lagmannsretten legger heller ikke avgjørende vekt på at Norske Liv AS i egenskap av regnskapsfører brukte fakturablanketter med både mor- og datterselskapets navn. Videre legges til grunn at driftsselskapet de facto overtok ansettelsen av tidligere vaktmester og renholder. Selv om forholdet ikke ble nedfelt i skriftlig avtale, anses det bekreftet gjennom selskapets regnskap for 1995, der lønnsutgiftene er belastet med kr 410.000. Ved ikke å formalisere avtaleforholdene – verken mellom Norske Liv AS og City Senterdrift AS eller mellom sistnevnte og leietakerne – har den ankende part selv skapt tvil om det reelle forhold. Lagmannsretten har på den annen side ikke grunnlag for å betvile opplysningene om at driftselskapet selv stod ansvarlig overfor senterdeltakerne ved eventuelt mislighold, og at disse i sin tur var ansvarlig overfor dette. Fremlagte regnskaper viser at City Senterdrift AS allerede i 1995 måtte avskrive tap på kundefordringene, og selv om morselskapet nok har spilt en betydelig rolle, er lagmannsretten ikke enig med ankemotparten i at datterselskapets virksomhet i realiteten ble drevet for Norske Liv AS regning og risiko. Virksomheten var ment å være langvarig og av betydelig omfang. Ved at selskapet fakturerte sine varer og tjenester med et påslag på 6-7 %, må en også kunne si at virksomheten tok sikte på økonomisk overskudd. Lagmannsretten er alt i alt kommet til at den ankende part på søkertidspunktet fylte kravet om å være selvstendig næringsdrivende.

I forlengelsen av dette finner lagmannsretten at selskapet også drev egen omsetning av varer og tjenester – og ikke bare fordeling og innkreving av senterdeltakernes felleskostnader. Formålet var å tilrettelegge og gjennomføre profesjonell organisering av hele driften av kjøpesenteret. Behovet for dette lå ikke bare hos Norske Liv AS, men like mye hos senterdeltakerne selv. Disse måtte ha klar egeninteresse i å samordne både felles oppgaver og kostnader, og var derfor villige til å betale driftsselskapet et avansepåslag. Det legges også til grunn at den ankende part skaffet sine varer/tjenester direkte fra leverandør og selv sto ansvarlig for vederlaget. Lagmannsretten kan da ikke se det annerledes enn at selskapet også oppfylte lovens krav om egen omsetning.

Dermed gjenstår spørsmålet om omsetningen gjaldt varer/tjenester underlagt avgiftsplikt eller om selskapets omsetning gjaldt ytelser utenfor avgiftsområdet.

Mval. kapitel IV angir hvilken omsetning som er avgiftspliktig. Avgift skal i utgangspunktet belastes alle varer som ikke er uttrykkelig unntatt, mens tjenester bare er avgiftspliktige i den utstrekning de positivt oppregnes i loven, jf. § 13 første og annet ledd. Varebegrepet er nærmere definert i § 2 og omfatter alle fysiske gjenstander som ikke er fast eiendom, samt en del nærmere angitte goder, herunder elektrisk kraft, vann fra vansverk, gass, varme og kulde «når levering ikke skjer som ledd i utleie av bygning eller anlegg», jf. § 2 annet ledd nr. 4. Oppregningen av avgiftspliktige tjenester nevner ikke utleie av fast eiendom, men omfatter likevel en del tjenester med tilknytning til slik eiendom – så som rengjøring, renovasjon og snørydding m.v., jf. § 13 annet ledd nr. 1 og 3. Videre omfattes telekommunikasjon, reklame, markedsføring og lignende. Nektelse av registrering måtte derfor bero på om så vel leveringen av strøm og vann som virksomheten for øvrig hadde så nær tilknytning til utleievirksomhet at det måtte anses innfanget av unntaket i mval. § 2 annet ledd nr. 4.

Lovtekst og forarbeider gir liten veiledning. Fast eiendom var unntatt fra avgift også etter det tidligre system med avgift bare på sisteleddet, og unntaket syn å ha vært så udiskutabelt at det ikke trengte nærmere begrunnelse. Lagmannsretten tar likevel utgangspunkt i det som var den generelle målsetting ved overgangen til merverdi- avgiftssystemet, nemlig ønsket om å få et nøytralt avgiftsssystem som verken påvirket næringsstrukturen, konkurranseevnen overfor utlandet eller forbrukervalget. Dette forutsatte et så fullstendig system som mulig og skulle fortrinnsvis bare tillempes ut fra administrative og kontrollmessige hensyn. Dette – og hensynet til forutberegnelighet – tilsier at en i et tvilstilfelle som det foreliggende bør være varsom med å tolke avgiftsplikten for snevert. Lagmannsretten legger også til grunn at unntaket i mval. § 2 annet ledd nr. 4 først og fremst har vært diktert ut fra kontrollmessige hensyn, idet man ikke ville påføre en rekke småutleiere av fast eiendom avgiftsplikt med det merarbeide som følger av det. Dette hensyn tillegges ikke vekt i nærværende sak.

Avgiftsmyndighetene har gjort flere forsøk på å trekke opp retningslinjer for anvendelsesområdet vedrørende unntaket i mval. § 2 annet ledd nr. 4, og lagmannsretten viser til Skattedirektoratets brev av 22 juli 1974 til Finansdepartementet. Her ga direktoratet uttrykk for tvil om holdbarheten av en for streng fortolkning av

unntaket og foreslo at registrering i merverdiavgiftsmanntallet ikke burde avskjæres hvis utleier opprettet eget selskap for levering av strøm. Det samme skulle gjelde levering til et sameie eller en enkelt av leieboerne for viderefakturering til de øvrige. For ytelser som ikke falt direkte inn under § 2 annet ledd nr. 4 skulle avgjørelsen bygges på bestemmelsene i leiekontrakten, slik at for eksempel vask bare skulle unntas fra avgift hvis den skulle holdes av utleier og inkluderes i husleien. Skulle den derimot holdes av leietaker og faktureres adskilt fra husleien, burde tjenesten ikke ses på som et ledd i utleien. Direktoratet anbefalte også at en utleier som videreomsetter renholdstjenester for mer enn lovens minimumsbeløp i en 12 måneders periode, måtte kunne anses avgiftspliktig. Lagmannsretten slutter seg til disse betraktninger.

Avgiftsmyndighetene synes i ettertid til dels å ha praktisert en strengere forståelse, men lagmannsretten kan ikke se at det er utviklet slik fast og entydig praksis at den må tillegges avgjørende vekt ved lovfortolkningen. Det foreligger heller ingen avgjørende rettspraksis i Statens favør på dette punkt. Lagmannsretten finner at Skattedirektoratet ved sin fortolkning av mval. § 2 annet ledd nr. 4 i har gitt unntaksbestemmelsen for vidtrekkende anvendelsesområde. Nektelsesvedtaket av 3 juni 1997 må derfor kjennes ugyldig på grunn av uriktig lovanvendelse.

Anken har da ikke vært forgjeves, og saksomkostningsspørsmålet blir å løse etter hovedreglene i tvistemålsloven kap IV, jf. § 180 annet ledd. City Senterdrift AS har vunnet saken fullstendig og skulle etter tvistemålsloven § 172 første ledd tilkjennes fulle saksomkostninger. Lagmannsretten har imidlertid funnet saken så tvilsom at unntaksregelen i samme bestemmelses annet ledd bør komme til anvendelse, og hver av partene tilpliktes derfor å bære sine omkostninger for begge instanser.

Domskonferanse ble holdt umiddelbart etter avsluttet ankeforhandling. Domsavsigelsen er imidlertid blitt forsinket, da det på grunn av andre langvarige ankeforhandlinger ikke har vært mulig å samle dommerne tidligere.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. *Skattedirektoratets vedtak kjennes ugyldig.*
2. *Hver av partene bærer sine saksomkostninger både for byrett og lagmannsrett.*